

Österreichs Asylpolitik wäre in Deutschland kaum umsetzbar Die neue Koalition möchte Mobiltelefone auslesen und das Vermögen der Flüchtlinge einziehen. Rechtlic....

Österreichs Asylpolitik wäre in Deutschland kaum umsetzbar; Die neue Koalition möchte Mobiltelefone auslesen und das Vermögen der Flüchtlinge einziehen. Rechtlich schwierig ist eine geplante Deckelung der Sozialausgaben

Die Welt

Dienstag 19. Dezember 2017

Copyright 2017 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 8; Ausg. 295

Length: 900 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Es war vor allem Unbehagen über die starke Zuwanderung und ihre Begleiterscheinungen, die Österreichs Parteiensystem umpflügte und der neuen Koalition der konservativen ÖVP mit der rechten FPÖ zur Macht verhalf. Klar also, dass die beiden Parteien in ihrem gemeinsamen Regierungsprogramm Pläne vorstellen würden, wie sie dieses elementare Politikfeld künftig beackern wollen.

Einige geplante Verschärfungen der bisherigen Regeln dürften kaum mit europäischem Recht in Einklang zu bringen sein. Und der Vergleich mit dem Asylsystem hierzulande zeigt: Vieles aus der neuen österreichischen Asylpolitik wäre in Deutschland nicht umsetzbar.

Manche Medien skandalisierten, dass Schutzsuchende künftig ihre Mobiltelefone den Asylbehörden zur Verfügung stellen müssen. Wörtlich soll das "Auslesen beziehungsweise Wiederherstellen von Handydaten und anderen elektronischen Kommunikationsmitteln (z.B. soziale Medien) zur Erhebung der Reiseroute und bei unklarer Identität" eingesetzt werden. In Deutschland ist das Auslesen der Mobildaten schon vor Monaten angelaufen, allerdings wird es hierzulande nur als Ultima Ratio genutzt, wenn die Identität nicht anders nachgewiesen werden kann. Zudem darf der Migrant auch die Herausgabe des Mobiltelefons verweigern, und die Reiseroute wird ebenfalls nicht ausgelesen. Wegen der Auslegung der Datenschutzregeln in Deutschland darf zum Beispiel auch nur gespeichert werden, wo Fotos gemacht wurden - die Bilder selbst dürfen aber nicht von den Behördenmitarbeitern angeschaut werden.

Wie dies in Österreich gestaltet wird, muss sich zeigen. Jedenfalls erscheint vielen Innenpolitikern hier wie dort das Auslesen von Handydaten weniger skandalös als der Verzicht auf diese Informationen - obwohl zwei Drittel der Schutzsuchenden ohne Papiere einreisen und Ausländer ohne geklärte Identität nicht abgeschoben werden können.

Österreichs Asylpolitik wäre in Deutschland kaum umsetzbar Die neue Koalition möchte Mobiltelefone auslesen und das Vermögen der Flüchtlinge einziehen. Rechtlic....

Der zweite Aufreger aus dem ÖVP-FPÖ-Programm: Die neue Regierung in Wien will die "Zuwanderung in den österreichischen Sozialstaat über den Bezieherkreis der Sozialhilfe" stoppen. Wer "jahrelang einen Beitrag für Österreich geleistet" hat, soll "finanziell bessergestellt sein als andere". Konkret soll die "Geldleistung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte" auf 365 Euro Grundleistung sowie einen möglichen Integrationsbonus von 155 Euro reduziert werden. Die "Leistungen für eine Bedarfsgemeinschaft werden mit 1500 Euro gedeckelt". In Deutschland hat die Bundesregierung infolge eines Verfassungsgerichtsurteils von 2012 beschlossen, dass anerkannten Asylbewerbern Leistungen in Höhe der Sozialhilfe zustehen. Sogar Abgelehnte erhalten 15 Monate nach der Einreise Leistungen in derselben Höhe. In Deutschland wäre eine solche Ungleichbehandlung, wie sie Österreich plant, nur durch eine Verfassungsänderung möglich. Ausgeschlossen wäre auch eine Deckelung für eine Bedarfsgemeinschaft auf 1500 Euro. Zwar sind es Ausnahmen, doch es gibt Flüchtlingsfamilien mit sechs oder mehr Kindern, die monatlich mehr als 3000 Euro erhalten. Wie die österreichische Regierung eine Deckelung umsetzen möchte, ohne mit EU-Verträgen und mit dem Europäischen Gerichtshof in Konflikt zu geraten, bleibt noch ihr Geheimnis.

Ebenfalls plant die neue Regierung in Wien die "Abnahme von Bargeld bei Asylantragstellung zur Deckung der Grundversorgungskosten". Dies dürfte ohne größere Probleme umgesetzt werden können. Im Nachbarland Schweiz müssen Asylbewerber nach ihrer Einreise alle Vermögenswerte über 1000 Franken an die Behörden abgeben. Die Dänen verfahren ähnlich, und auch in Deutschland müssen Schutzsuchende laut Asylbewerberleistungsgesetz zuerst ihr eigenes Vermögen aufbrauchen, bevor die Solidargemeinschaft für sie aufkommt. Dies handhaben die Bundesländer jedoch höchst unterschiedlich: Im relativ strengen Bayern werden Asylbewerber bei der Ankunft in den Aufnahmeeinrichtungen auf Wertsachen und Geld durchsucht, diese können sichergestellt werden, wenn sie einen Wert von 750 Euro übersteigen.

Um die Anreize für nicht schutzberechtigte Migranten zu minimieren, will die neue Regierung in Österreich zudem bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Asylverfahrens "nur mehr Sachleistungen" gewähren und die "individuelle Unterbringung" vollständig durch Sammelunterkünfte ersetzen. In Deutschland entscheiden darüber die Bundesländer, doch keines verfährt so streng, wie es die Österreicher planen. Viele Länder versuchen, die Sammelunterbringung möglichst zu vermeiden, weil sie schon im Stadium der Asylprüfung auf Integration setzen, die in privaten Wohnungen etwas besser gelingt.

Ein weiterer Rechtsruck der neuen Regierung in Wien ist die Befristung der Aufnahme: Man sei bereit, hilfsbedürftigen Menschen "Schutz für die Dauer ihrer Verfolgung zu bieten". Wie hierzulande hatte sich in Österreich über die Jahre das Ziel durchgesetzt, den befristeten Schutz in die Einwanderung münden zu lassen. Anerkannte Flüchtlinge erhalten in Deutschland schon nach drei Jahren einen Rechtsanspruch auf einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Zudem dürfen seit November 2014 anerkannte und sogar abgelehnte geduldete Asylbewerber schon nach drei Monaten arbeiten oder eine Ausbildung aufnehmen, wenn sie nicht mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben. Die Wiener Koalition fordert hingegen in ihrem Regierungsprogramm ein "umfassendes Arbeitsverbot" für "Personen mit rechtskräftig negativ entschiedenem Asylverfahren".

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: POLITISCHE PARTEIEN (91%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%);

Österreichs Asylpolitik wäre in Deutschland kaum umsetzbar Die neue Koalition möchte Mobiltelefone auslesen und das Vermögen der Flüchtlinge einziehen. Rechtlic....

POLITIK (89%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (89%); POLITISCHES ASYL (86%); EUROPÄISCHE UNION (79%); EINIGUNG & VERGLEICH (77%); GESETZGEBUNG (77%); DATENSCHUTZGESETZGEBUNG (76%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (75%); SOCIAL MEDIA (71%); ABSCHIEBUNG (69%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (60%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (60%)

Industry: MOBILTELEFONE (90%); DATENSCHUTZGESETZGEBUNG (76%); SOCIAL MEDIA (71%); DATENSICHERHEIT (70%)

Geographic: WIEN, ÖSTERREICH (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (90%); ÖSTERREICH (90%); DÄNEMARK (79%)

Load-Date: December 19, 2017

End of Document